

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

Present:

Mr. Justice Ashish Ranjan Das

And

Mr. Justice Fahmida Quader

WRIT PETITION NO. 17633 OF 2017.

IN THE MATTER OF:

An application under Article 102 of the
Constitution of the People's Republic of
Bangladesh.

-AND -

IN THE MATTER OF:

Muhammad Idris Ali being died leaving behind his legal heirs-

1. Ferdous Ali and another

.....Petitioner

-VS-

Government of Bangladesh

.....Respondents

Mr. Md. Ozi Ullah, Advocate with

Mr. A.R.M Kamruzzaman Kakon, Advocate

.....For the Petitioner

Mr. S.M Iftakhar Uddin Mahmud, D.A.G

....For the respondents

Heard on. 28.08.2024

Judgment on: 02.09.2024.

Fahmida Quader, J.

This Rule Nisi, at the instance of the application filed under Article
102(2) of the Constitution, by the petitioner Mohammad Idris Ali
issued on 05.12.2017, was in the following terms-

“Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why the memo vide No. রাজউক/উঃনিঃমহাখালী জোন ৪/১ ২সি ৪৩/১৭/১০৮৬ dated 14.06.2017 issued under the signature of respondent No. 5 directing the petitioner to demolish the building of the petitioner within 7 days without serving any statutory show cause notice and without giving any opportunity of hearing to the petitioner under Section 3B of the Building Construction Act, 1952 (annexure-A) should not be declared to have been issued without lawful authority and is of no legal effect and/or pass such other or further order or orders as to this court may seem fit and proper.”

The primary statements outlined in the petition, which resulted in the issuance of the Rule Nisi, are briefly Summarized as follows:-

On January 1, 1989, the petitioner applied to Respondent no.2 for permission to construct a three story building on his land. Permission was granted on September 11,1990, and the petitioner proceeded with the construction. Later, in 2016, the petitioner sought permission from Respondent No. 2 to mortgage the property to Lanka Bangla Finance Ltd. for a loan, which was granted on September 8,2016.

Following the lawful construction and peaceful possession of the property, including regular payment of holding tax, the petitioner was suddenly served with a memo on June 14, 2017, from Respondent No.5 directing the demolition of the building .This notice was issued

without any prior statutory notice or opportunity for the petitioner to be heard, violating the provisions under section 3B of the Building Construction Act of 1952. Despite the previous approval and the legality of the building's construction, the impugned notice from Respondent No. 5, dated June 14, 2017, appears to have been issued with malafide intent and a colorable exercise of power. Consequently, the memo is liable to be declared as issued without lawful authority and of no legal effect.

Mr. A.R.M Kamruzzaman Kakon, the learned Advocate for the writ petitioner after presenting the petition, the impugned memo and other relevant materials on records, advanced following arguments:

(i) The impugned notice dated June ,14, 2017, was issued without serving a statutory show cause notice or providing the petitioner an opportunity to be heard, violating Section 3B of the building Construction Act, 1952.

(ii) Despite the approval of the building plan by Respondent No.2 on September11, 1990, after verifying all necessary documents, Respondent No.5 issued the impugned notice with malafide intention, misusing power.

(iii) The petitioner constructed the building with significant personal investment and a loan from a financial institution. Ignoring these facts, Respondent No.5 issued the impugned notice with the intent to harass the petitioner, allegedly motivated by personal animosity.

(iv) The right to property is a fundamental right under Article 42 of the Constitution of Bangladesh. The impugned notice infringes on the petitioner's right to property and as such learned Advocate prays that the impugned notice should be declared invalid, as it was issued without lawful authority and is of no legal effect.

Respondents Governments Contested the Rule without piling any affidavit in opposition.

We have heard the learned Advocates for the respective parties and thoroughly examined the writ petition, Annexures and other materials on record.

Upon careful consideration of the submissions and documents presented, including Annexure B, which comprises the plan approval and building layout and Annexure -D, which provides evidence of holding tax payments for the years 2015-2017, it is established the petitioner lawfully constructed a three storied building following the approval from RAJUK. The petitioner has been in peaceful possession of the said property. Moreover, Annexure-C demonstrates that the petitioner obtained a loan by mortgaging the property, further confirming his legitimate ownership and use of the building.

However, according to the petitioner, despite these clear and lawful actions, the impugned notice (Annexure-A) was issued without serving a statutory show-cause notice as required under Section 3B of the Building Construction Act, 1952, which reads as follows:-

ধারা- ৩ খঃ নির্মাণ প্রভৃতি অপসারণের জন্য নির্দেশ।-১) যখন অথরাইজড অফিসার বা কমিটির সম্মুখে ক্ষেত্রমত প্রতীয়মান হয় যে,-

ক) ১৯৮৬ সনের ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) অর্ডিন্যান্স(১৯৮৬ সনে ৭২ নং অর্ডিন্যান্স) বলবতের পূর্বে বা পরে কোন ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ হইয়াছে বা কোন ইমারতের সংযোজন বা পরিবর্তন আনীত হইয়াছে, বা কোন জলাদার খনন বা পুনঃখনন করা হইয়াছে;

খ) কোন প্রকার ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করা হইতেছে, বা কোন প্রকার ইমারতের কোন সংযোজন বা পরিবর্তন করা হইতেছে, বা কোন প্রকার জলাধার খনন বা পুনঃখনন করা হইতেছে।

যেইক্ষেত্রে ধারা-৩ এর অধীন মঞ্জুরি ব্যতীত বা প্রদত্ত মঞ্জুরির শর্ত অমান্য করে, সেইক্ষেত্রে তিনি বা ইহা একটি নোটিশের মাধ্যমে ইমারতের বা জলাধারের মালিক, দখলধার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নোটিশ যেইভাবে বর্ণিত হইতে পারে, এইরূপ ন্যূনতম ৭(সাত) দিনের নোটিশে হেতু দর্শাইবার নির্দেশ দিতে পারিবে,

- (i) নোটিশের বর্ণনা অনুযায়ী নির্মিত বা নির্মাণাধীন ইমারত বা উহার কোন অংশ কি কারণে অপসারণ বা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে না, অথবা
- (ii) নোটিশের বর্ণনা অনুযায়ী খনন করা হইয়াছে বা খনন করারত জলাদার বা উহার কোন অংশ কি কারণে ভরাট করা হইবে না, অথবা
- (iii) উক্ত ইমারতের নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ বা উহার সংযোজন বা পরিবর্তন বা খনন বা পুনঃখনন কি কারনে বন্ধ করা হইবে না।

২) -----

৩) যেইক্ষেত্রে, নোটিশে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কারণ দর্শানোর পর, উহা বিবেচনা এবং কারণ দর্শানোকারী ব্যক্তিকে গুণানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দানের পর, বা যেইক্ষেত্রে উক্ত সময়ের মধ্যে কোন কারণ দর্শানো না হয়, অথরাইজড অফিসার বা ক্ষেত্রমত

কমিটি, তিনি বা উহা যেমন যথার্থ বলিয়া মনে করেন সেইরূপ ইনকোয়ারীর পর এইমর্মে পরিতুষ্ট হন যে, ৩ ধারার অধীন মঞ্জুরী ব্যতীত বা উক্ত ধারার অধীনে যেইসব শর্তাদির প্রেক্ষিতে মঞ্জুরি দেওয়া হইয়াছিল সেইসব শর্তাদি লংঘন করিয়া ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করা হইয়াছে বা হইতেছে, বা জলাদার খনন বা পুনঃখনন করিয়াছে বা করিতেছে, সেইক্ষেত্রেও তিনি এই আদেশের কারণ উল্লেখপূর্বক একটি লিখিত আদেশ কর্তৃক ইমারত বা জলাধারের মালিক, দখলদার ও ক্ষেত্রমত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সেইরূপ নির্ধারিত হয় সেইরূপ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদেশে বর্ণিত উপায়ে উক্ত ইমারত বা উহার কোন অংশ অপসারণের বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য বা উক্ত জলাধার বা উহার কোন অংশ ভরাট করিবার জন্য বা আরও নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ বা সংযোজন বা পরিবর্তন বা খনন বা পুনঃখনন বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উক্ত নোটিশ খারিজ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

Therefore, under the aforementioned provision, without serving a show cause notice or providing an opportunity for a hearing, the authority lacks the right to demolish the building. The learned Deputy Attorney General submits that, according to the contested letter, a show cause notice was issued to the petitioner, however, as the petitioner took no action, the notice was severed by the respondent No- 5. The contents of the impugned letter are as follows:-

জনাব/জনাবা সত্ত্বাধিকারী বর্তমান ঠিকানা: ৪ মহাখালী বানিজ্যিক এলাকা বনানী

ঢাকাতে আপনাকে/আপনাদেরকে অত্র দপ্তরে পত্র স্মারক নং রাজউক/উ:নি: মহাখালী জোন ৪/১/২সি ৪৩/১৭/৬৮৫৯

তারিখ ২৮/৩/১৭ ইং এবং স্মারক নং রাজউক/উ:নি: মহাখালী জোন ৪/১/২সি, ৪৩/১৭/৮৩৮৯

তারিখ ৩/৫/১৭ইং মোতাবেক যথাক্রমে রাজউক অনুমোদিত নকশা (মঞ্জুরী) দাখিলের নোটিশ প্রদানের জন্য

আপনি/আপনারা নকশা দাখিল করতে ব্যর্থ হওয়ায় বর্তমান নির্মিত/নির্মাণাধীন ভবন কেন ভেঙ্গে ফেলা/ নির্মাণ কাজ বন্ধ করা হবে বা তার কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলেও নোটিশের জবাবও প্রদান করিতে আপনি/আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন এবং নোটিশ অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বন্ধ করেন নাই। ইহা ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২ এর ৩বি ধারার পরিপন্থি এবং উক্ত আইনের প্রতি অশ্রদ্ধার সামিল।

এমতাবস্থায়, আপনাকে/আপনাদেরকে ০৭(সাত) দিনের মধ্যে অবৈধ অবকাঠামো ভেঙ্গে/অপসারণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

ব্যর্থতায় ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২ এর ৭ ধারা মোতাবেক উক্ত অবৈধ অবকাঠামো রাজউক কর্তৃক ভেঙ্গে/অপসারণ করা হবে এবং ইমারত নির্মাণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ভাঙ্গ/অপসারণ বাবদ যাবতীয় খরচ আপনার/আপনাদের নিকট হইতে আদায় করা হবে। ইহাই চূড়ান্ত নোটিশ বলে গণ্য করা হবে।

Nonetheless, no such notice has been produced by the respondents.

As a result, the respondents failed to demonstrate compliance with the statutory provisions outlined in Section 3B of the Building Construction Act, 1952, which mandates fulfillment before issuing the impugned notice. The petitioner was not afforded an opportunity to be heard, constituting a violation of the right to property guaranteed under Article 42 of the Constitution.

Additionally, it is highly unjust to demolish legally constructed building, which has been duly approved by the competent authority,

i.e. RAJUK, solely on the ground that the petitioner failed to submit the approved plan.

Notably, the initial approval from RAJUK was granted on September 11,1990, yet the impugned notice was not issued until 2016 after a lapse of 26 years. Such an extensive delay further undermines the legitimacy of the notice and fails to justify its issuance. A plan for construction of the 10 storyed building was approved by the RAJUK themselves as back as on 11.09.1990 and on its basis the petitioner constructed initially 03(three) storyed building. After lapse of time the petitioner constructed floor 3rd , 4th , 5th and 6th which the respondents is branding as unauthorized. But in the fact and circumstances the subsequent construction can not be stamped as unauthorized were the plan was approved for 10 storyed building. However, the respondents may approve the subsequent construction post facto upon receipt of usual fees/ charges from the petitioner.

In the light of aforementioned facts, we find the impugned notice to be unlawful and unjustified. Accordingly, the notice is declared illegal and the Rule is made absolute.

The order of stay and injunction granted earlier by this court is hereby vacated.

Communicate the judgment at once.

Ashish Ranjan Das, J.

I agree.